

1500973-48.2021.8.26.0452

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNA MENDES FERREIRA

Comarca: Piraju

Foro: Foro de Piraju

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... fez os roubos. Já no passado já foi preso por Tráfico de Drogas, vendendo maconha. Não tem mais nada a declarar a respeito da autoria Dos roubos citados acima, ocorridos na cidade de Manduri/SP." (fl. 20).

Em Juízo, o réu permaneceu em silêncio (fls. 123/126).

Embora tenha negado os fatos, a versão dada pelo réu não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piraju

Foro de Piraju

1ª Vara

Praça Joaquim Antonio de Arruda, 126, Piraju-SP - cep 18800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500973-48.2021.8.26.0452 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500973-48.2021.8.26.0452

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2349468/2021 - DEL.POL.MANDURI, 265/2021 - DEL.POL.MANDURI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO HENRIQUE DE SOUZA LOPES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNA MENDES FERREIRA

Vistos.

PABLO HENRIQUE DE SOUZA LOPES, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) e está sendo processado(a) como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal (denúncia às fls. 36/37).

Consta na peça acusatória que, no dia 18 de dezembro de 2021, por volta de 11h45min, na Rua Rio De Janeiro, nº 1089, Parque Das Abelhas, no estabelecimento denominado "Pastelaria-Babalu", na cidade de Manduri, Comarca de Piraju, o réu teria subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, dois refrigerantes na marca Conquista, sabor guaraná, e R\$ 5,00, totalizando um prejuízo de R\$ 20,00, da vítima Flávia Eloisa Fiorucci.

A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2022, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do réu (fls. 41/43).

Citado (fl. 72), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 77/78).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas Diego Fabrício Trivia e Wilson Antônio Nascimento, sobrevivendo o interrogatório do réu (fls. 122/126).

Na sequência, realizaram-se os debates (fls. 122/126). O Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória, consignando que não se aplica a continuidade delitiva em razão do crime ora imputado e do outro crime imputado ao réu em razão da diversidade do modo de execução e do lapso temporal entre os fatos. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu em razão da insuficiência probatória e a revogação da prisão preventiva, bem como, subsidiariamente, a fixação da pena mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos Boletins de Ocorrências de fls. 3/4 e 10/13, auto de reconhecimento positivo de fls. 8/9 e 18, auto de avaliação de fl. 19 e pela prova oral coligida aos autos (relatório do inquérito policial às fls. 30/32).

A autoria também é inconteste.

A vítima Flávia Eloisa Fiorucci declarou, na Delegacia de Polícia, que “TRABALHA NA “PASTELARIA BABALU”, NESTE MUNICÍPIO, E NO DIA 18/12/2021, POR VOLTA DAS 11:40 HORAS DA MANHÃ, UM INDIVÍDUO MAGRO, ALTO, COR BRANCA, BARBA POR FAZER, COM TATUAGEM NOS BRAÇOS, TRAJANDO UMA CAMISETA NA COR VERMELHA, CALÇA DE TRABALHO NA COR ESCURA COM REFLETIVOS NAS PERNAS, BONÉ DE COR CLARA E USANDO UMA ESPÉCIE DE CANELEIRA SEMELHANTE À UTILIZADA POR TRABALHADORES DE CORTE DE CANA ENTROU NO ESTABELECIMENTO E PEDIU UM REFRIGERANTE COCA-COLA DE 2 LITROS. A DECLARANTE RESPONDEU QUE NÃO TINHA, ENTÃO O INDIVÍDUO PEDIU DOIS REFRIGERANTES CONQUISTA DE 250ML, DO TIPO “CAÇULINHA”, NO VALOR DE DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS CADA, ENTREGANDO À DECLARANTE UMA NOTA DE 10 (DEZ REAIS). AO RETORNAR O TROCO DE CINCO REAIS, O INDIVÍDUO FEZ SINAL PARA A DECLARANTE FICAR EM SILÊNCIO E PEDIU A BOLSA QUE ESTAVA PRÓXIMA. A DECLARANTE DISSE QUE NÃO HAVIA DINHEIRO NA BOLSA, MOMENTO EM QUE O INDIVÍDUO LEVANTOU A CAMISETA E MOSTROU UMA ARMA QUE ESTAVA NA CINTURA, EXIGINDO DE VOLTA OS DEZ REAIS E TAMBÉM O TROCO NO VALOR DE CINCO REAIS. A DECLARANTE SE ASSUSTOU E ENTREGOU O DINHEIRO. IMEDIATAMENTE O INDIVÍDUO SE RETIROU, LEVANDO OS QUINZE REAIS E OS DOIS REFRIGERANTES, SEGUINDO EM DIREÇÃO AO CENTRO DA CIDADE EM UMA BICICLETA QUE A DECLARANTE ACREDITA SER DE COR LARANJA ESCURO. EM SEGUIDA, A POLÍCIA FOI ACIONADA E COMPARECEU NO LOCAL. APÓS TOMAREM CIÊNCIA DO OCORRIDO, REGISTRARAM BOPM E SAÍRAM EM PATRULHAMENTO. O ESTABELECIMENTO NÃO POSSUI CÂMERAS DE SEGURANÇA.” (fls. 6/7).

Em Juízo, a vítima confirmou as declarações, acrescentando que não conhecia o réu; que o réu estava de boné; que o réu estava usando uma blusa vermelha; que o réu tinha tatuagem nos braços; que a declarante reconheceu o réu na Delegacia após o ocorrido (fls. 123/126).

A testemunha Diego Fabricio Trivia declarou, na Delegacia de Polícia, que “é policial militar, trabalha neste município de Manduri/SP, e diante do significativo aumento no número de crimes contra o patrimônio na cidade durante o corrente mês, passou a patrulhar com vistas a identificar o(s) autor(es) destes crimes. Fez contato com algumas das vítimas de roubo, que informaram características do criminoso. Com base nestas características, o depoente mostrou fotos de pessoas com envolvimento em crimes nesta região, dentre elas a foto de Pablo Henrique, que acabou sendo reconhecido pelas vítimas Clovis Roberto, Eva Livrari e Flavia Eloisa. Os fatos narrados acima foram levados ao conhecimento dos policiais civis durante o compartilhamento de informações sobre estes crimes. Posteriormente soube que as mesmas vítimas reconheceram formalmente, nesta Delegacia de Polícia, a foto de Pablo Henrique como sendo a foto do autor dos respectivos roubos.” (fl. 17).

Em Juízo, a testemunha confirmou a versão, acrescentado que a vítima repassou características do autor do roubo; que, dias após o ocorrido, o réu foi abordado em razão das características semelhantes; que o réu estava usando bicicleta no momento da abordagem e foi tirada foto (fls. 123/126).

A testemunha Wilson Antônio Nascimento declarou, em Juízo, que confirma o teor do relatório de investigação de fls. 27/29, acrescentado que a PM registrou a ocorrência do roubo; que foi iniciada a investigação com certa dificuldade em razão da ausência de câmera de segurança no local do crime e nas proximidades; que em

menos de quarenta dias ocorreram muitos roubos na cidade; que conversou com a vítima; que foi apresentado à vítima álbum contendo fotos de pessoas com envolvimento em crimes; que a vítima reconheceu de imediato a foto do réu; que foi feito o reconhecimento pessoal também (fls. 123/126)

Interrogado em solo policial, o réu disse que “nega que tenha praticado os roubos ocorridos na sorveteria do Clovão, em 16-12-2021; na pastelaria da Babalu, em 18-12-2021 e em uma residência localizada na Rua Rio Grande do Sul, 798 - Manduri/SP, no dia 20-12-2021. Acredita que foi Carlinhos Buda quem fez os roubos. Já no passado já foi preso por Tráfico de Drogas, vendendo maconha. Não tem mais nada a declarar a respeito da autoria Dos roubos citados acima, ocorridos na cidade de Manduri/SP.” (fl. 20).

Em Juízo, o réu permaneceu em silêncio (fls. 123/126).

Embora tenha negado os fatos, a versão dada pelo réu não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada nos autos. A Defesa não infirmou o contexto probatório, que lhe é contrário.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia.

Ressalta-se que, os depoimentos de Policiais possuem inquestionável eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, merecem credibilidade deste Juízo. A Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)

Anoto que o crime foi consumado, eis que houve efetiva inversão da posse e retirada da esfera de disponibilidade da vítima. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Tese Julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 934)”.

A majorante prevista no inciso I do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal restou demonstrada, tendo em vista que a vítima afirmou categoricamente que houve o emprego de arma de fogo.

Não se pode olvidar que, “nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios” (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Ainda, mister consignar que o emprego de arma de fogo pode ser evidenciado por qualquer meio idôneo de prova, inclusive o depoimento da vítima e testemunhas. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE

PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento." (RHC 122074, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014)

Portanto, todas os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal do artigo 157, § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, estão comprovadas além de qualquer dúvida razoável, de modo que a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, caput, CP).

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Fixo a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, concorrendo a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal (reincidência - fls. 53/53), agravo a pena em 8 meses reclusão e 1 dia-multa, passando a dosá-la em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, concorrendo a causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, majoro a pena em 2/3 (correspondente a 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 7 dias-multa), passando a dosá-la em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa. Não concorrem causas de diminuição de pena.

Na falta de comprovação da capacidade econômica do réu, arbitro o dia-multa no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacionalmente unificado vigente ao tempo da prática do delito e devidamente atualizado até o efetivo pagamento.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, dada a natureza e a quantidade de pena aplicada e a reincidência, consoante interpretação dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, III, do Código Penal, e os Enunciados das Súmulas nº 718 e 719 do STF e da Súmula nº 440 do STJ.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em vista a reincidência, que demonstra que esses benefícios são insuficientes para a repressão e prevenção do crime (artigos 44 e 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR PABLO HENRIQUE DE SOUZA LOPES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Com a prolação da sentença de mérito, restou comprovada a autoria delitiva. Outrossim, permanece latente o periculum libertatis. Com efeito, a gravidade em concreto da infração penal e a ameaça à ordem pública aconselham a manutenção no cárcere, a fim de evitar a reiteração delitiva, além de garantir a aplicação da lei penal, diante do risco de evasão do distrito da culpa. Por fim, sendo o réu reincidente em crime doloso, a prisão cautelar se justifica com fundamento no artigo 313, II, do Código

de Processo Penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, considerando que não há elementos para aferir o elemento subjetivo necessário à progressão de regime. Assim, eventual detração deve ser realizada pelo juízo da execução penal.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/ 2003, ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro. Anote-se.

Havendo participação de advogado(a) dativo, expeça-se a certidão de honorários, observando-se o código referente à ação e o percentual máximo previstos na tabela do convênio D.P.E/O.A.B.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do(s) réu(s) para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal (artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); intime(m)-se o(s) réu(s), se cabível, para realizar(em) o pagamento do valor atribuído a título de pena de multa (artigo 50, CP; artigo 686, CPP); expeça(m)-se, se for o caso, mandado(s) de prisão; e expeça(m)-se guia(s) de execução definitiva, remetendo-a(s), também se for o caso, ao Juízo competente.

Publique-se. Intimem-se.

Comunique(m)-se a(s) vítima(s), nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Providencie a Serventia as comunicações de praxe.

Piraju, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA